

주 의 요 구

【17】

제 목 운행제한차량 단속업무 부적정
소 관 부 서 ○○권역본부
구 분 영업업무
내 용

1. 업무 개요

소장 ㉟㉟㉟는 2025. 3. 1.부터 2025. 9. 9.까지 ◆◆영업소에서 운행제한 단속, 고속도로 통행료 수납 및 고객응대와 관련된 제반 업무를 담당하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「도로법」 제 77조(차량의 운행 제한 및 운행허가) 제1항에 따르면, 도로관리청은 도로 구조를 보전하고 도로에서의 차량 운행으로 인한 위험을 방지하기 위하여, 필요하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로에서의 차량 운행을 제한할 수 있다. 다만, 차량의 구조나 적재화물의 특수성으로 인하여 도로관리청의 허가를 받아 운행하는 차량의 경우에는 그러하지 아니한다.

그리고, 「영업운영 업무기준」 제51조(단속원의 임무) 제1항 제1호와 제4호에 따르면, 제한차량 단속원은 제한차량의 적발 및 통제, 제한제원 측정 및 확인을 해야하며,

동 기준 제52조 (운행제한차량 기준) 제1항 제6호에 따르면, 고속도로의 운행

허가증이 발급된 차량의 허가제원 중 어느 하나를 초과하거나 허가조건 중 어느 하나를 위반한 차량은 운행을 제한해야 한다.

동 기준 제53조(운행제한차량 단속기준) 제1항 제2호, 제2항 제1호에 따라 허가차량을 단속할 때에는 허가증에 기재된 중량 및 규격을 기준으로 하되, 허가차량의 허가제원 중 어느 하나를 초과하는 경우 제1항에서 정한 허용오차를 준용하여 도로법 제77조 제1항에 따른 운행제한을 위반한 것으로 간주해야 한다고 명시되어 있다.

또한, 「취업규정」 제9조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하 직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있으며,

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따르면 감독자로서의 책임과 의무를 다하지 못하여 하급 직원이 비위나 잘못을 야기했을 때 주의·경고 처분을 할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서, 제한차량 운행허가증을 소지한 차량의 경우 단속원은 운행차량의 허가제원 초과여부 및 허가조건 일치 여부를 확인한 후 재검측을 실시하고, 그 결과에 따라 통과 및 고발 여부를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○권역본부 종합감사 시, 관련자는 2025년 5월 24일 15시 07분경 ◆◆영업소 사무실에서 근무 중이었고, 이 때 영업소

입구로 인천99아**** 차량이 진입하였으며, 해당 차량은 허가제원(너비 3.2m, 높이 4.4m, 길이 21m, 축중 12t, 총중 43.924t)으로 기재된 허가증을 소지하고 있었다.

운행제한 위반 알림 시설에서 경보가 발생할 경우, 단속원은 운행허가증에 명시된 허가조건과 허가제원을 확인하고, 허가증상 중량에 10% 허용오차를 적용하여 허가기준을 초과할 경우 재검측을 시행한 후, 그 결과에 따라 통과 또는 고발조치를 하여야 한다.

그러나, [표 1]과 같이 해당차량은 허가기준 48.316t보다 0.084t 초과하였음에도 불구하고, 단속원은 필요한 후속 조치를 취하지 아니한 채 차량의 고속도로 이용을 임의로 허용하여 「영업운영 업무기준」을 위반하였다.

[표 1] 허가제원과 1차 검측치 비교

차량번호	허가 총중량	허용오차 적용(1할)	1차 검측치	초과범위
인천99아****	43.924톤	48.316톤	48.40톤	0.084톤

이는 과적차량으로 인한 도로 파손 및 도로구조의 손상을 방지하고, 도로에서의 차량운행으로 인한 안전상 위험을 방지하기 위한 「도로법」의 목적에 부합하지 않는 조치이므로, 해당 업무를 소홀히 한 관련자에게 적절한 조치가 필요하다고 판단된다.

관련자 의견 소장 ⑤⑤⑤는 위 행위 사실 모두를 인정하였고, 업무처리에 미흡한 부분에 대하여 깊이 반성하며 위와 같은 사항이 추후 발생하지 않도록 직무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 「도로법」 및 「영업
운영 업무기준」을 준수하여 철저히 하시기 바라며, 운행제한 및 허가차량 단속업
무를 소홀히 한 다음 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비 고
◆◆ 영업소	소장	㉸㉸㉸	2025.3.1. ~ 2025.9.9.	운행제한단속 · 통행료 수납 및 고객응대	□□ 영업소	주의